

1500519-65.2022.8.26.0571

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Mariana Teixeira Salviano da Rocha

Comarca: Tatuí

Foro: Foro de Tatuí

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/05/2022

... todas as elementares do delito de roubo majorado, que se configurou consumado, não havendo dúvidas quanto à autoria, bem patenteada à tipicidade da conduta. A materialidade delitiva restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), pelo boletim de ocorrência (fls. 06/08), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 11), pelo auto de avaliação (fls. 12) e, por toda ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tatuí/ Foro de Tatuí

1ª Vara Criminal

Avenida Virgílio Montezzo Filho, 2009, Nova Tatuí - CEP 18278-440, Fone: (15) 3251-4013, Tatuí-SP - E-mail: tatui1cr@tj.sp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1500519-65.2022.8.26.0571

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2098488/2022 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 24213470 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 2098488 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI

Réu:

IVAN NOGUEIRA e outro

Artigo da Denúncia:

Art. 157 § 1º § 2º, II c/c Art. 61 "caput", II, "h" ambos do(a) CP(Denúncia)

Data da Audiência:

16/05/2022

Réu Preso

Em 16 de maio de 2022, às 14:30h, por meio da plataforma Microsoft Teams, onde virtualmente se encontrava a Exma. DR.^a MARIANA TEIXEIRA SALVIANO DA ROCHA, MM^a Juíza de Direito Titular, comigo Escrevente Técnico Judiciário ao final nomeado, pela MM^a Juíza foi determinado que se abrisse a presente teleaudiência, o que foi feito, com as formalidades legais. Apregoadas as partes, virtualmente se achavam: o representante do Ministério Público, na pessoa da DRA. FABIANA MARIA NOVAES CANATELLI RODRIGUES, DD^a. Promotora de Justiça da Comarca de Tatuí, o réu IVAN NOGUEIRA, bem como o seu Defensor Técnico, DR. Ari Villa Nova Neto OAB 292980/SP. Ainda, encontravam-se na sala de reunião virtual a vítima HERONDINO JOSE VALIN e a testemunha Alexandra Beatriz Oliveira Almeida. INICIADOS OS TRABALHOS, com a concordância das partes na realização do ato de forma virtual, foi dada a oportunidade de o acusado se entrevistar reservadamente com o seu Defensor. De início, a representante do Ministério Público e o defensor disseram que desistiam da oitiva da testemunha, Edivaldo de Moraes (PM), o que restou HOMOLOGADO pela MMA Juíza de Direito. Em seguida, foram ouvidas a vítima e a testemunha acima mencionadas, passando-se ao interrogatório do réu. As perguntas foram inicialmente formuladas pela MM^a Juíza de Direito, eis que as partes não solicitaram que as inquirições fossem por elas iniciadas. Em razão da suspensão dos trabalhos

presenciais nos prédios do Tribunal de Justiça de São Paulo, como forma de prevenção e contenção do Covid-19 (Provimento nº 2545/2020 do Conselho Superior da Magistratura), a presente audiência foi realizada excepcionalmente por meio audiovisual, através da plataforma Microsoft Teams, nos termos do Comunicado CG nº 284/2020, com o armazenamento dos arquivos digitais conforme determinado no Comunicado CG nº 1350/2020. Por fim, devido à instabilidade na rede de internet, cada oitiva será gravada em arquivo individual, identificados, para que não haja o risco de perda de a gravação, acaso toda a solenidade seja gravada em apenas um arquivo. Na sequência, pela MM. Juíza de Direito foi dito: Não havendo mais provas a serem produzidas ou colhidas, dou por encerrada a instrução e concedo a palavra às partes, para os debates. Os debates orais foram gravados em audiovisual, na forma acima mencionada. Ato contínuo, pela MM. Juíza de Direito foi proferida a seguinte SENTENÇA: "Vistos. O réu IVAN NOGUEIRA, devidamente qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 157, §§ 1º e 2º, inciso II, do Código Penal, eis que, em 11 de abril de 2022, por volta de 01h15, nas dependências do "Bar do Valim", situado na rua Ernani Cavalcante e Silva, nº 658, Jardim Rosa Garcia, nesta cidade e Comarca de Tatui, agindo em concurso, com unidade de desígnios e identidade de propósitos com indivíduo ainda não identificado, subtraiu, para si, R\$ 17,00 e 01 cartela contendo 10 isqueiros, marca "Bic", avaliada em R\$46,25, pertencentes ao estabelecimento comercial, e logo depois empregou violência e grave ameaça contra Herondino José Valin, a fim de assegurar a impunidade e a detenção das coisas. Segundo consta da denúncia, na data dos fatos, o acusado e seu comparsa decidiram subtrair bens do bar da vítima e, para tanto, se dirigiram ao local durante a madrugada. IVAN entrou ao estabelecimento - através do buraco existente na grade - e subtraiu R\$17,00 e os isqueiros. O comparsa permaneceu na via pública, dando cobertura. Ocorre que a vítima - em razão de ter sofrido outros furtos no estabelecimento - retornou ao local durante a noite, quando avistou o agente não identificado na rua. O comparsa, então, prontamente alertou o acusado através de assobio e fugiu. IVAN ouviu o sinal de alerta e, ao abandonar o estabelecimento, deixou os isqueiros caírem no chão. O acusado encontrou Herondino defronte ao bar e bradou: "você veio aqui para morrer?". Em seguida, munido de um pedaço de pau, IVAN desferiu golpe no braço da vítima e correu. A denúncia foi recebida em 25 de abril de 2022 (fls. 57/58), sendo o réu citado pessoalmente (fls. 64) e apresentada a Respostas à Acusação (fls. 89). Durante a instrução, foram ouvidas a vítima e duas testemunhas, interrogando-se, ao final, o acusado. Em sede de alegações finais, o Ministério Público pugnou pela condenação do acusado, nos termos da denúncia. Por outro lado, a Defesa Técnica postulou, preliminarmente, pela instauração de incidente de dependência químico-toxicológica, bem como, no mérito, pela absolvição do réu, alegando insuficiência de provas e, subsidiariamente, em caso de condenação, pela aplicação de todos os benefícios legais cabíveis a incidir em fase de dosimetria da pena e da fixação do regime prisional inicial. Folhas de antecedentes a fls. 19/20, bem como certidões a fls. 21/22. É o resumo do necessário. Fundamento e Decido. Pois bem, a pretensão acusatória merece ser julgada procedente. A prova dos autos demonstra com clareza a confluência de todas as elementares do delito de roubo majorado, que se configurou consumado, não havendo dúvidas quanto à autoria, bem patenteada à tipicidade da conduta. A materialidade delitiva restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), pelo boletim de ocorrência (fls. 06/08), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 11), pelo auto de avaliação (fls. 12) e, por toda prova oral produzida. A autoria restou igualmente incontestada. O réu, em solo policial (fls. 05), afirmou que não entrou no bar e que não ameaçou. Relatou, também, que não deu paulada em ninguém e que não conhece o dono do bar. Em juízo, admitiu ter subtraído um valor em dinheiro que logo gastou pois é usuário e que deixou a cartela de bic no local. Negou ter agredido o réu. Analisando a autodefesa do acusado - colhida com máxima observância aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa - resta evidente que o acusado confessou parcialmente os fatos, eis que admitira unicamente a subtração, negando ter agredido a vítima. No entanto, não apresentou versão sólida, tampouco elementos probatórios que lastreassem sua negativa de autoria. De outro lado, a prova oral revela cabalmente a prática do crime narrado

na exordial. Com efeito, a vítima, ouvida em solo policial (fls. 04), contou que possui um bar no local do fato e fechou o bar por volta das 21 horas. Como já teve furtado o bar essa semana por 4 vezes, por volta da 1 h da madrugada, voltou para verificar. Passou pelo o local e encontrou um sujeito na função de "olheiro", que deu um assobio e saiu correndo em seguida. O réu estava dentro do seu bar e pulou para fora após o assobio do colega dele. O acusado disse para ele (declarante), "voce veio aqui para morrer? O acusado estava com um pedaço de pau na mão e deu uma paulada nele (declarante). Ergueu o braço para se defender e a paulada atingiu seu braço. Após isso, o acusado saiu correndo. Já o conhecia de vista o réu, pois ele já havia comprado uma tubaina de 2 litros, mas não sabe o nome dele. O outro sujeito (o que estava de olheiro e deu o assobio) também conhece ele de vista pois ele vende limão na rua próximo a seu bar. O nome desse outro indivíduo que não foi preso é Elias. Ligou para o 190, pois viu o acusado correndo sentido a um terreno baldio. A polícia chegou rapidamente e, depois de alguns minutos, ligaram avisando que detiveram o réu. Reconheceu sem sombra de dúvidas ele como o autor do roubo. Como falou, já conhecia ele, pois ele já entrou no seu bar para comprar tubaina e seus clientes já havia alertado que ele estava fazendo furto do bairro inteiro. Deu falta de R\$ 17,00 que estava no caixa do bar. Não foi arrombado nada, pois ele entrou em um buraco da grade. Reconheceu o réu como sendo o rapaz que estava dentro do seu bar. A única coisa que ele jogou foi um moletom que ele vestia no momento que ele saiu de dentro do seu bar. Em juízo, a vítima reconheceu o réu após a exibição de sua foto, tirada nesta data e exibida com a imagem de outros dois indivíduos. Disse que no dia dos fatos foi até seu bar, viu o réu saindo de seu estabelecimento, ele disse: "quer morrer seu velho", lhe agrediu com uma paulada e fugiu. Havia um outro indivíduo perto que avisava atrás de assobio. Viu esse outro indivíduo também. Já tinha visto o réu, pois ele já foi até seu bar. Ficou com um hematoma do ferimento. Urge ressaltar que, em se tratando de crime patrimonial, a palavra da vítima assume especial valor, mormente na espécie, onde não se demonstrou qualquer intenção dos ofendidos em faltarem com a verdade ou em prejudicarem injustamente o réu. Neste sentido: APELAÇÃO ROUBO PROVA SUFICIÊNCIA Réu preso em flagrante na posse da "res furtiva" Depoimento dos Policiais Militares que confirmaram as circunstâncias do flagrante e a recuperação do aparelho celular subtraído Réu que confessou em Juízo Firme reconhecimento feito pela vítima, em ambas as fases da persecução penal Palavra da vítima em crimes patrimoniais têm valores inquestionáveis Prova sólida a respaldar a solução condenatória. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. (TJ-SP - APL: 00530117120128260050 SP 0053011-

71.2012.8.26.0050, Relator: Amado de Faria, Data de Julgamento: 20/08/2013, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 27/08/2013) (grifos aditados). Ademais, o Policial Militar Edivaldo de Moraes, em solo policial (fls. 02), afirmou que, na data dos fatos, juntamente com seu parceiro, foram acionados via COPOM para atender uma ocorrência de averiguação de furto em um bar. Chegando ao local, em contato com o ofendido, esse informou que seu bar foi furtado esses dias anteriores e que, na data dos fatos, fechou o bar e voltou para olhar seu estabelecimento. Naquela ocasião, visualizou dois sujeitos, sendo que um deles era o acusado. Segundo a vítima, viu o acusado saindo de dentro do estabelecimento, que ele ameaçou o ofendido e deu uma paulada no seu braço, vindo fugir.

O ofendido falou que havia furtado R\$ 17,00 do caixa do bar e derrubado uma cartela de isqueiro. O ofendido passou as características do sujeito, através das quais lograram êxito em localizá-lo na mesma rua do bar, logo após aproximadamente uns 20 minutos, em frente ao numeral 457. O acusado estava caminhando sozinho, sendo abordado e nada de ilícito encontrado. Indagado, a princípio, ele negou o furto, mas após ele acabou confessando que entrou no local pois estava "precisando" de dinheiro, sem entrar em detalhes. A vítima estava próxima ao local da detenção e reconheceu o acusado sem sombra de dúvidas. Relatou que o acusado possui passagens. Convergindo em mesmo sentido, a também Policial Militar Alexandra Beatriz Oliveira Almeida, em solo policial (fls. 03), corroborou integralmente a versão de seu colega de corporação. Em juízo, a testemunha disse que foram acionados via Copom para uma averiguação de furto e ao chegarem ao local, fizeram contato com a vítima, ele informou que dois indivíduos tinham ingressado no local e furtado dinheiro e

uma carteira de isqueiros. A vítima disse que há tempos seu bar vinha sendo furtado e por isso decidiu passar no local. Relatou ainda que foi agredido por um dos indivíduos com uma paulada. Encontraram o réu, ele inicialmente negou mas depois acabou confessando sua participação. O outro indivíduo não foi localizado. O réu nada disse acerca do outro comparsa. Segundo a vítima o réu ao fugir deixou cair a cartela de isqueiros e ela o recuperou. O réu estava sozinho na rua quando foi encontrado por eles. Nem a cartela, nem o dinheiro estavam em poder do réu. Em relação à validade e à eficácia probatória dos depoimentos dos agentes de segurança, impende destacar que nossos tribunais vêm rechaçando qualquer análise discriminatória quanto aos seus testemunhos, atribuindo-lhes valores idênticos às versões judiciais de demais testemunhas. Até mesmo porque, in casu, inexistem motivos para desqualificar os depoimentos dos policiais, pois não há provas ou indícios nos autos indicando que este pretendiam incriminar injustamente o réu ou faltarem com a verdade. Por tais razões, seus testemunhos merecem normal credibilidade e valor probatório. Neste sentido: Furto Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em declarações coerentes dos guardas municipais, da testemunha e na confissão policial e judicial do réu Validade Nos crimes de furto a palavra dos ofendidos e das testemunhas é crucial à elucidação dos fatos, principalmente se o acusado, ao ser interrogado perante a autoridade policial e em Juízo, tudo admitiu, Nos crimes de furto a palavra dos ofendidos e das testemunhas é crucial à elucidação dos fatos. No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos agentes públicos, os tribunais têm ainda deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de agente público não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário. (TJ-SP - APL: 00038815620128260198 SP 0003881-56.2012.8.26.0198, Relator: Grassi Neto, Data de Julgamento: 20/03/2014, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 20/03/2014) (grifos aditados). Diante do arcabouço probatório emergente dos autos, não há dúvidas de que o réu praticou o roubo impróprio descrito na denúncia, considerando: 1) os coerentes relatos da vítima, a qual descreveu a subtração dos bens, a localização do acusado em posse deles saindo de seu bar, bem como a violência empregada por ele (pauladas) e ameaças de morte para tentar manter-se com a res furtivae, além de reconhecer o réu como o roubador; e 2) os depoimento dos policiais, confirmando que, momentos após o roubo, encontraram o acusado nas imediações do local dos fatos, oportunidade em que ele confessou informalmente a prática criminosa. Não há que se negar, outrossim, a consumação do delito, na medida em que, empregada a violência, restou consumado o delito, ainda que a res furtiva tenha sido recuperada. De fato, quando do emprego da violência, já havia se operado a consumação do delito de furto, pois já se invertera a posse da res furtiva. A propósito, assim entende o C. STJ: "O delito previsto no art. 157, § 1.º, do Código Penal, consuma-se no momento em que a violência é empregada, uma vez que esta é posterior à subtração da coisa, de modo que não se há que falar em tentativa. Precedentes desta Corte e do STF" (STJ – HC 92221/SP – Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho – 5.ª T. – DJe 9-12-2008). Inaplicável o princípio da insignificância, dada a natureza violenta do delito, que reveste os fatos de relevância na esfera penal. Além disso, cumpre frisar que o crime foi praticado em concurso, já que a vítima afirmou que o acusado estava agindo com outra pessoa que fazia a vigilância do local dos fatos, atraindo a incidência da causa de aumento de que trata o art. 157, § 2º, II, do CP. Note-se que o réu apenas saíra do local e assim encontrara a vítima, porque fora avisado com um assobio. Certo, por tudo quanto consta nos autos, que o réu perpetrou fato típico descrito na exordial, não incorrendo em hipóteses de exclusão da ilicitude e/ou da culpabilidade, emerge-se o jus puniendi, razão pela qual passo a dosar a pena a ser lhe imposta. Observando ao disposto no art. 59, caput, do Código Penal, verifico que as circunstâncias judiciais lhe são favoráveis ao réu. De fato, observo que os apontamentos criminais retratados a fls. 20/21 se referem a ações penais em curso e, a despeito de entendimento pessoal diverso dessa Magistrada, observo que a jurisprudência se

consolidou no sentido da imprestabilidade desses registros delitivos como maus antecedentes ou para a valoração negativa em primeira fase (Súmula nº 444 do STJ). Aliás, assim também tem se posicionado a jurisprudência do E. TJSP, apontado que ações penais em curso, ainda que condenações provisórias: “embora tal circunstância denote a personalidade desregrada do acusado, não se presta a majorar a sanção inicial, a teor da Súmula 444, do Superior Tribunal de Justiça.” (TJSP; Apelação Criminal 1502727-43.2020.8.26.0037; Relator (a): Camilo Léllis; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Araraquara - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 03/08/2021; Data de Registro: 03/08/2021). Desse modo fixo a pena-base do acusado no mínimo legal, qual seja, em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Em segunda fase, resta caracterizada a agravante de prática do crime contra pessoa idosa. E, portanto, agravo sua pena em /16, gerando a reprimenda legal de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa. Por oportuno, convém destacar a inaplicabilidade da agravante do estado de calamidade pública. Ora, não há provas de que o acusado se valeu das fragilidades proporcionadas pela situação calamitosa ou que agravou esse estado. Assim, imperioso o afastamento da agravante postulada pelo Parquet. Aliás, assim se posiciona a jurisprudência: “Contudo, entendo que a agravante genérica prevista no artigo 61, inciso II, alínea “j”, do Código Penal, relativa ao estado de calamidade pública, deve ter na sua incidência relação com o contexto do delito e a desproteção do bem jurídico tutelado pelo tipo penal. No entanto, no caso em apreço, entendo não comprovada relação direta entre o cometimento do delito e a emergência de saúde pública relacionada ao coronavírus (declarada pelo Decreto Legislativo nº 6, de 2020), de modo que o reconhecimento da circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea j, do Código Penal, em razão do crime ter sido praticado durante estado de calamidade pública, deve ser afastado. Note-se que não há qualquer evidência nos autos de que o estado de calamidade tenha facilitado a ação criminosa, de que o apelante tenha se aproveitado dessa situação excepcional para perpetrar o delito ou, ainda, de que o crime tenha sido mais grave por ter ocorrido durante a pandemia” (TJSP; Apelação Criminal 1501673-18.2020.8.26.0530; Relator (a): Osni Pereira; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Ribeirão Preto - 5ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 31/05/2021; Data de Registro: 31/05/2021). Já em terceira etapa, tendo em vista que o crime foi perpetrado em concurso de pessoas, de rigor a incidência da causa de aumento prevista no §2º, inciso II, do art. 157, do Estatuto Repressor, devendo ser aumentada a pena em 1/3. Produz-se, portanto, a reprimenda legal de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 14 (catorze) dias-multa, a qual torno definitiva, ante a ausência de outras causas modificadoras da pena a incidir. Fixo o valor do dia-multa no mínimo legal e determino que cumpra a pena privativa de liberdade lhe imposta no regime inicial fechado, considerando a prática do crime com emprego de violência física e grave ameaça contra pessoa idosa, bem como a personalidade criminosa do réu, que, mesmo beneficiado com a liberdade provisória (fls. 21 – Proc. 1500042-42.2022.8.26.0571), tornou a delinquir, revelando que somente o regime prisional mais severo é capaz de conter seu ímpeto criminoso (art. 33, § 3º, e art. 59, inciso III, ambos do CP). O emprego de violência impede a concessão dos benefícios previstos no art. 44 do Código Penal aos acusados. Com relação à regra da progressão antecipada (art. 387, §2º, do CPP), vislumbro que a concessão desta medida depende da análise de requisitos não exclusivamente objetivos, tal como o bom comportamento carcerário. Em assim sendo, não havendo nos autos informações sobre o cumprimento da pena, a viabilidade de concessão desta benesse restou prejudicada. No mesmo diapasão é o entendimento do E. TJSP. Vejamos: “No que diz

respeito à pretendida aplicação da Lei nº 12.736, tal pleito não pode ser atendido, pois a colenda Turma julgadora não possui elementos para fazê-lo, eis que não há informações a respeito do cumprimento da pena”. (TJSP, 16ª Câmara Criminal, Apelação n. 0016604-05.2011.8.26.0114, Rel. Des. ALBERTO MARIZ DE OLIVEIRA, julgado em 04.06.2013). Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva para condenar o réu IVAN NOGUEIRA, devidamente qualificado nos autos, como incurso no artigo 157, §§ 1º e 2º, inciso II, do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e

20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 14 (catorze) dias-multa, com valor unitário no mínimo legal. As mesmas razões que determinaram a prisão preventiva do acusado ainda se mostraram presentes. Ademais, considerando que o acusado dois crimes em um único contexto fático, revela-se inegável risco de que, solto, o acusado venha a tornar a delinquir. Até porque já fora preso em flagrante e agraciado com a liberdade provisória, mas mesmo assim tornou a reiterar condutas criminosas (fls. 21 – Proc. 1500042-42.2022.8.26.0571), bem como possui outras ações penais em curso (fls. 21/22), elementos denotares de persistência delitiva. Como se vê, a segregação cautelar dele é absolutamente indispensável a manutenção da ordem pública. Por tais razões, indefiro o Apelo em Liberdade. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra, expedindo-se o necessário. Oportunamente, expeça-se guia de recolhimento e arquivem-se os autos. Isento o acusado do pagamento das custas processuais, concedendo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita. Nos termos do Provimento da CG nº 11/2015, com o trânsito em julgado, calcule-se o valor total de pena de multa. Após, intime-se o réu para que efetue o pagamento no prazo de 10 (dez) dias. Pelo Defensor do réu e pelo réu foi manifestado o interesse em interpor recurso. Pela MM. Juíza de Direito foi dito: "Recebo o recurso interposto pelo réu, saindo o Defensor, desde já, intimado a apresentar razões de recurso, no prazo de 08 (oito) dias, sob pena de destituição e nomeação de novo Defensor. Após apresentadas as razões, expeça-se a competente certidão de honorários (fls. 65). Com a vinda das contrarrazões remetam-se os autos à superior instância com as cautelas de praxe". Com o trânsito em julgado da condenação criminal, lance-se o nome do(a) réu no rol dos culpados. Oportunamente, arquivem-se os autos. Publicada esta em audiência, saem os presentes intimados. Registre-se. ENCERRADOS OS TRABALHOS, e nada mais havendo, foi lavrado e assinado o presente termo digitalmente pela MM. Juíza, dispensando-se a assinatura dos demais envolvidos, por se tratar de processo digital - Sistema SAJ, com a concordância das partes, nos termos do art. 25, caput, da Resolução nº 185/13 do E. Conselho Nacional de Justiça. NADA MAIS. Eu, Mario Henrique Machado, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA